

1500442-35.2021.8.26.0363

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIANA GARCIA GARIBALDI

Comarca: Mogi-Mirim

Foro: Foro de Mogi Mirim

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 07/01/2022

... que ele estava praticando o crime de tráfico ilícito de drogas.

Nesse sentido:

"Tóxico Tráfico Quantidade do produto, forma de embalagem e dinheiro apreendido com o acusado Circunstâncias que induzem à certeza de sua destinação ao comércio

Desclassificação para uso inadmissível."(TJSP AC 234.718-3 Rel. Walter Guilherme j.

17.02.1998 JTJ 208/273.

Por outro lado, não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Mirim

Foro de Mogi Mirim

2ª Vara

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, Mogi Mirim-SP - cep 13800-290

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500442-35.2021.8.26.0363 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500442-35.2021.8.26.0363

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2099495/2021 - DEL.POL.MOGI-MIRIM,

17289145 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 1000/21/316 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2099495 -

DEL.POL.MOGI-MIRIM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON JOSE LEONELLO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIANA GARCIA GARIBALDI

Vistos.

ANDERSON JOSÉ LEONELLO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c.c. o art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque,

segundo a denúncia e seu aditamento (fls. 95), nas circunstâncias de tempo e local ali descritas, nas imediações da Praça Pública Harmonia e Justiça e da EMEI Lar Infantil Aninha, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 26 porções com peso total aproximado 5,82 kg de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, substância entorpecente causadora de dependência química.

A denúncia foi recebida em 12 de maio de 2021 (fls. 77). O réu foi citado (fls. 97) e apresentou resposta à acusação (fls. 107/108).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas de acusação. Ao final, realizou-se o interrogatório do acusado (fls. 153/154).

Em suas alegações finais, o Ministério Público, por meio de sua representante, requereu a condenação do réu, nos exatos termos da denúncia, opinando pela fixação da pena-base no mínimo legal, pela aplicação da agravante da reincidência, pelo reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso III do artigo 40 da Lei 11.343/06 e pela fixação de regime inicial fechado. Ao final, manifestou-se contrariamente à redução da pena pelo § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/03 e à conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito (fls. 158/161). A defesa, por seu turno, pugnou pela improcedência da ação penal, com a consequente absolvição do acusado, sob o argumento de insuficiência probatória.

Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base em seu mínimo legal, por conta da da primariedade do réu. Pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a desclassificação para o crime de tráfico privilegiado, além do afastamento da majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006 e da fixação de regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa liberdade por penas restritivas de direitos (fls. 162/168).

É o relatório

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pela prova oral consubstanciada nos autos e pelas seguintes peças do inquérito policial: auto de prisão em flagrante (fls. 01 e 06/13), boletim de ocorrência (fls. 02/03), auto de exibição e apreensão (fls. 04), auto de constatação preliminar (fls. 05), laudo de exame químico- toxicológico (fls. 61/67), pelo laudo de instrumento do crime (fls. 68/70) e laudo do local do crime (fls. 71/76).

A responsabilidade criminal do acusado, da mesma forma, restou fartamente demonstrada no conjunto probatório.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado confessou a prática do crime, declarando que aceitou guardar a droga em sua residência por duas semanas, porque estava precisando de dinheiro (mídia digital).

Como veremos a seguir, a confissão do réu está em consonância com as demais provas produzidas nos autos

O Policial Civil Rodrigo Tibúrcio de Oliveira, em juízo, relatou que começou a monitorar a residência do réu, por meio de campanas, após receber a informação de que ele estava guardando drogas, e que percebeu movimentação típica de tráfico ilegal de drogas. Prosseguiu, relatando que, na data dos fatos, abordou o acusado e ele confessou espontaneamente a prática do crime, mostrando o local onde os entorpecentes estavam escondidos (mídia digital).

Nesse mesmo sentido foi o depoimento do Guarda Municipal Antonio Hélio Laureano Rodrigues (mídia digital).

Importante salientar que os depoimentos dos agentes públicos que participaram da diligência são válidos e suficientes para embasar uma sentença condenatória, mormente pelo fato de não haver nenhum indício de que faltaram com a verdade para legitimar suas ações ou para prejudicarem o acusado.

Aliás, a orientação jurisprudencial é pacífica e torrencial no sentido de dar total valor aos depoimentos prestados por policiais. A título exemplificativo, temos o seguinte precedente jurisprudencial:

“PROVA. TESTEMUNHO DO POLICIAL. VALIDADE. Como reiteradamente tem-se decidido, o depoimento do policial é válido e eficiente para estear veredicto condenatório.

Afinal, em tese, trata-se de pessoas idôneas, cujas declarações retratam a verdade.

Não há porque, antecipadamente, vedá-las, pois as hipóteses de impedimento ou suspeição estão elencadas na lei processual de forma taxativa. Cumpre a Defesa provar com segurança que tais depoimentos são viciados e fruto de sentimento escuso para prejudicar o réu. Isto não aconteceu no caso em julgamento (...)” (Apelação Crime nº 70011511292, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, relator: Sylvio Baptista, julgado em 07/07/2005).

Nesse sentido, temos ainda o seguinte julgado:

“os policiais não estão impedidos de testemunhar e seus depoimentos não de ser recebidos com o mesmo valor das testemunhas não policiais. Não faz sentido repudiar testemunho por provir de agente de polícia. Ao contrário, sua palavra deve ser avaliada e aceita a partir de sua função social que, por isso mesmo, se impõe com o peso mais contundente do que a do cidadão comum.” (in “Jurisprudência Penal e Processual Penal”, AZEVEDO FRANCESCHINI, VOL. 8, pág. 386).

Da análise das provas, extrai-se que os policiais civis chegaram ao réu após minuciosa investigação policial, que resultou na prisão de outro traficante. Além disso, foi apreendida grande quantidade de maconha (aproximadamente três quilos e meio) e o réu confessou que a estava guardando para terceiros.

Assim, a natureza e a quantidade de droga apreendida, a forma de sua embalagem e as circunstâncias em que se deu a prisão do réu permitem que se afirme com segurança que ele estava praticando o crime de tráfico ilícito de drogas.

Nesse sentido:

“Tóxico Tráfico Quantidade do produto, forma de embalagem e dinheiro apreendido com o acusado Circunstâncias que induzem à certeza de sua destinação ao comércio Desclassificação para uso inadmissível.”(TJSP AC 234.718-3 Rel. Walter Guilherme j. 17.02.1998 JTJ 208/273).

Por outro lado, não obstante a natureza objetiva da majorante prevista no inciso III do artigo 40 da Lei nº 11.343/06, essa não deve incidir no caso em tela, pois o crime de tráfico não estava sendo praticado nas dependências ou nas imediações da praça pública ou da instituição de ensino descritas no laudo, já que esses locais distam, linearmente, mais de 100 metros do local do crime (fls. 156/161).

Preleciona Vicente Greco: “O termo 'imediações' não pode ser convertido em medida métrica rígida, mas deve ser entendido dentro de critério razoável em função do perigo maior que a Lei procura coibir: as imediações, portanto, abrangem a área em que poderia facilmente o traficante atingir o ponto protegido em especial, com alguns passos, em alguns segundos, ou em local de passagem obrigatória ou normal das pessoas que saem do estabelecimento ou a ele se dirigem” (Lei de Drogas Anotada – Lei 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 145).

Ademais, de acordo com as provas do processo, não houve comercialização da droga à vista dos frequentadores dos locais descritos no laudo pericial, pois o réu apenas guardou a droga no interior de sua residência.

Assim, em razão da clandestinidade da conduta ilícita e da ausência de espectadores, não há como argumentar que houve, nem mesmo potencialmente, maior difusão da toxicomania ou exposição de pessoas à narcotraficância, de modo que a rejeição da causa de aumento consiste em medida de rigor.

Mutatis mutandis, temos o seguinte julgado, que demonstra que, para a incidência da majorante, é necessário que haja circulação e aglomeração de pessoas Ementa Oficial RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. ART. 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/2006. INFRAÇÃO COMETIDA NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO EM UMA MADRUGADA DE DOMINGO. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DE UMA AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS À ATIVIDADE CRIMINOSA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE. 1. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006 tem natureza objetiva, não sendo necessária a efetiva comprovação de mercancia na respectiva entidade de ensino, ou mesmo de que o comércio visava a atingir os estudantes, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações do estabelecimento.

2. A razão de ser da norma é punir de forma mais severa quem, por traficar nas dependências ou na proximidade de estabelecimento de ensino, tem maior proveito na difusão e no comércio de drogas em região de grande circulação de pessoas, expondo os frequentadores do local a um risco inerente à atividade criminosa da

narcotraficância.

3. Na espécie, diante da prática do delito em dia e horário (domingo de madrugada) em que o estabelecimento de ensino não estava em funcionamento, de modo a facilitar a prática criminosa e a disseminação de drogas em área de maior aglomeração de pessoas, não há falar em incidência da majorante, pois ausente a ratio legis da norma em tela.

4. Recurso especial improvido.

(REsp 1719792/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018).

Nesse sentido, decidiu-se, recentemente, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Tráfico de entorpecentes. Notícias transmitidas aos policiais civis sobre a atuação do réu no narcotráfico. Delação anônima que apontava uma entrega que seria realizada pelo acusado. Após campana, policiais civis visualizaram o réu desembarcando de um veículo, com uma sacola nas mãos. Apreensão de 8 tabletes de maconha em poder dele. O restante da droga, consistente em 40 porções de maconha com peso de 19.685 gramas (mais de 19 quilos), foi apreendido na residência do réu, no interior de uma caixa de papelão, depositada na sala. Insurgência defensiva. Pleito de reconhecimento das majorantes constantes do artigo 40, inciso III e VI, da Lei 11.343/06. Impossibilidade. Local do flagrante consistente em imóvel habitado pelo acusado. Ausência de prova de que constituiu residência para se favorecer das instituições elencadas [grifo nosso]. Envolvimento de menores não comprovado. Insurgência defensiva. Pretensão de absolvição, com fulcro na insuficiência probatória. Inviabilidade. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Confissão do apelante. Condenação lastreada em sólidos elementos. Réu possuidor de maus antecedentes e reincidente específico. Atenuante da confissão. Penas mantidas. Regime inicial fechado. Negado provimento aos apelos (Apelação 1500369-97.2020 Rel. Guilherme de Souza Nucci, 16ª Câmara, p. 12 de junho de 2021).

Demonstradas, pois, a ocorrência do crime e a responsabilidade criminal do acusado, passo a dosar a pena a ser imposta.

Verifico que ele possui maus antecedentes criminais, em virtude de ostentar condenação definitiva, contudo, como essa gera reincidência, será utilizada para agravar a pena na segunda fase da dosimetria (fls. 87/89). Por outro lado, nada há de relevante quanto às demais circunstâncias, pois a sua culpabilidade, enquanto medida da reprovação, atingiu grau mediano e as consequências, circunstâncias e motivos do delito foram aqueles próprios à espécie. Ademais, não há, nos autos, informações seguras sobre a sua personalidade e conduta social. A grande quantidade de maconha (5,82 Kg) encontrada na residência do acusado, entretanto, enseja a majoração da pena-base.

Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal c.c. o artigo 42 da Lei 11.343/06, em razão da quantidade de droga, fixo a pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Pela reincidência, gerada pela condenação definitiva no processo no 111-73.2015 da 3ª Vara Judicial de Mogi Mirim, cuja pena foi julgada extinta em 17/07/2019 (fls. 87), aumento a pena de 1/6 (um sexto), para que perfaça 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Tendo havido a confissão espontânea, reduzo a pena de 1/6 (um sexto) para torná-la definitiva em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão e 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa, ante a inexistência de outras circunstâncias ou causas capazes de influir em seu cômputo.

Consigno, por fim, que o acusado não faz jus ao benefício previsto no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, por ser reincidente.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal na presente ação penal que a Justiça Pública move contra ANDERSON JOSÉ LEONELLO, condenando-o ao cumprimento de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de

reclusão e ao pagamento do valor correspondente a 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06. Diante da inexistência de informações sobre as condições econômicas do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento. Com fulcro no § 1o do artigo 2o da Lei 8.072/90, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida, inicialmente, no REGIME FECHADO. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como de conceder sursis, por não estarem preenchidos os requisitos legais, eis que a pena ultrapassa o limite máximo previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal e o réu é reincidente. Deixo, também, de conceder ao réu o direito de apelar em liberdade, porque ele foi preso em flagrante e ainda permanecem presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública pela periculosidade demonstrada por sua vida pregressa. Recomendem-no na prisão em que se encontra. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados. Custas "ex lege". P.I.C. Mogi Mirim, 05 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA